东城街道“8·6”一般高处坠落事故

调查报告

东城街道“8·6”一般高处坠落事故调查组

2017 年 9 月

目 录

一、基本情况.....3
（一）事故工程概况.....4
（二）事故相关单位基本情况.....4
（三）事故伤亡情况及直接经济损失.....5
二、事故发生经过和救援、善后情况.....5
三、事故原因及性质.....6
（一）事故直接原因及分析.....6
（二）事故间接原因.....7
（三）事故性质.....7
四、事故责任认定及处理建议.....7
（一）事故责任认定.....8
（二）对相关责任人和责任单位的处理建议.....8
五、事故防范和整改措施.....8
附件：东城街道“8·6”一般高处坠落事故调查报告签名表.....10

东城街道“8·6”一般高处坠落事故调查报告

2017年8月6日17时10分左右，位于东城街道岗贝社区东城山庄红宝路399号别墅进行屋面防水施工过程中发生一起事故，造成一人死亡，直接经济损失约100万元。为查清事故原因，认真吸取事故教训，严肃追究事故责任，防止类似事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规要求，2017年8月8日，东莞市人民政府依法成立了由东城街道纪检监察室、东城安监分局、东城派出所、街道总工会、规划建设办、房管所、东城岗贝社区等单位组成的东城街道“8·6”事故调查组（以下简称：事故调查组），开展事故调查工作，并邀请东莞市第一市区人民检察院派人参加。事故调查组严格按照事故调查“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入细致地开展了调查工作。调查组通过走访了解、调查取证和综合分析，查明了事故发生的原因和经过、人员伤亡情况，认定了事故性质，提出了对相关责任单位、人员的责任认定及处理建议和防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故项目概况

事故项目位于东城街道岗贝社区东城山庄红宝路399号，事故项目业主于2006年二手购该房屋，于2012年开始做顶层的防漏补漏工程，将别墅原顶层的瓦面改成平顶。由于顶层又再出现漏水的情况，业主裘褚兵于2017年5月22日与广东三把锁建筑有限公司签订了《房屋建筑承包简易合同》，将事故项目承包给广东三把锁建筑有限公司，承包总额：人民币二十五万整（250000元）承包方式为部分包工包料。

2017年5月23日，事故项目业主裘褚兵向事故住宅物业公司东莞市东城中心物业管理有限公司（以下简称物业公司）提交《住宅装修申请审批表》，申请装修内容为：1、三楼屋面漏水；2、外墙油漆。5月24日，经物业公司工程部审核同意。

（二）事故相关单位、人员基本情况

1、事故项目业主：裘褚兵，男，汉族，　　年　月　日出生，身份证号码：　　，身份证地址：东莞市莞城区八达路23座3号4楼。

2、事故项目施工方：广东三把锁建筑有限公司，统一社会信用代码：91440106331385953L，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，住所：广州市增城区新塘镇奥园康威二街6号1栋1303房，法定代表人：黄旭，注册资本：人民币壹仟万元整，成立日期：2015年02月12日，经营范围：房屋

建筑业。

3、事故项目施工方负责人：周兴俊，男，52岁，湖北省钟祥市旧口镇人，身份证号码：　　。

4、事故项目物业管理公司：东莞市东城中心物业管理有限公司，统一信用代码：91441900281821867U，类型：其他有限责任公司，住所：东莞市东城大道东城中心涌翠庭2座1AB，法定代表人：李民立，注册资本：人民币伍佰万元，成立日期：1993年04月26日，经营范围：房地产开发后的物业管理，房产咨询服务，室外停产服务。

5、刘兵，死者，男，36岁，湖北省钟祥市旧口镇人，身份证号码：　　。广东三把锁建筑有限公司将防水工程以六千元工时费承包给刘兵，做完工程以后，以现金方式付款给刘兵。

（三）事故伤亡情况及直接经济损失

1、死者基本情况

刘兵，男，36岁，湖北省钟祥市旧口镇人，身份证号码：　　。

2、直接经济损失

据初步估算，该起事故直接经济损失约人民币100万元。

二、事故发生经过和应急救援、善后情况

（一）事故经过

2017年8月6日17时10分左右，刘兵在东城山庄红宝

路399号别墅顶屋进行防水补漏时，不慎失足从四楼顶屋坠落地面。

（二）应急救援情况

事故发生后，现场工作人员立即拨打110和120求救，刘兵后经120医生抢救无效死亡。东城派出所、东城安监分局、东城岗贝社区安全办等部门接报后，迅速安排人员赶到现场了解情况，并控制了事故现场，妥善保护事故现场以及相关证据。

经评估，本次事故应急处置及时、有效。

（三）事故善后处理

经多次协商，东城山庄红宝路399号别墅装修承包工程人周兴俊与死者家属达成一致意见，签订补偿协议，事故善后处理工作已完成。

三、事故原因和事故性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组进行了调查询问取证工作，对事故现场进行详细的反复勘查，收集和掌握了第一手材料，基本查清了事故原因和性质。

（一）事故直接原因及分析

1、事故直接原因

刘兵在未按要求佩戴安全帽及安全带等劳动防护用品进行防水施工作业，是导致事故发生的直接原因。

2、事故间接原因

（1）广东三把锁建筑有限公司将屋顶防水工程劳务发包给死者刘兵后，未与刘兵签订专门的安全生产管理协议，或者在合同中约定各自的安全生产管理职责；且未对刘兵的作业安全进行管理，未进行安全检查，及时发现、消除刘兵违章作业的行为。

（2）物业公司未能及时发现、制止事故建筑物在进行屋顶防水施工时存在的违章作业行为。

（三）事故性质

经调查认定：东城街道“8·6”一般高处坠落事故是一起从业人员违章作业而引发的一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定，建议对东城街道“8·6”一般高处坠落事故有关责任人及责任单位作出如下处理：

1、刘兵作业长期从事防水从业人员，安全意识淡薄，在未佩戴安全劳动防护用品的情况进行高处作业，导致事故发生，对事故负有责任，鉴于其已死亡，不再追究其责任。

2、广东三把锁建筑有限公司将屋顶防水工程劳务发包给死者刘兵后，未与刘兵签订专门的安全生产管理协议，或者在合同中约定各自的安全生产管理职责；未对刘兵的作业安全进行管理，未进行安全检查，及时发现、消除刘兵违章

作业的行为，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，建议由东城安全监管分局依法对广东三把锁建筑有限公司实施行政处罚。

3、在该起事故中物业管理单位东莞市东城中心管理有限公司未认真履行监督管理职责，装修管理不到位，对物业管理区域内违反有关物业装饰装修的行为未及时发现、制止并向有关行政管理部门报告，违反《住宅室内装饰装修管理办法》的相关规定，建议由房地产行政主管部门根据《物业服务行业信用档案评分办法》的规定对其处以信用等级扣减10分的行政处罚。

五、事故防范和整改措施

（一）施工单位要树立以人为本的安全生产理念，提高安全意识；加强员工的安全培训，杜绝无证进行高空作业。

（二）广东三把锁建筑有限公司要深刻吸取事故教训，努力加强安全生产管理。加强施工现场的安全检查，及时发现安全隐患并采取有效措施进行整改；加大对施工现场的安全投入，完善安全防护措施，保障施工单位人员安全。

（三）负有安全生产监督管理职责的相关部门要举一反三，加大监督监察力度，督促企业落实安全生产主体责任。一是加大安全宣传力度，狠抓事故预防基础工作，全面提升全社会的安全意识；二是要督促企业落实安全生产教育培训

工作，确保安全培训取得实效；三是要加大高处作业监督监察力度，以铁的手腕排查整治安全隐患，有效防范和遏制各类安全事故的发生。

2017 年 9 月 16 日